

Chapitre 4 : La protection postérieure

La protection postérieure désigne les mesures juridiques et techniques appliquées après la collecte ou le traitement des données personnelles pour assurer leur confidentialité et protéger les droits de la personne concernée. En effet, la majorité des cas, il est difficile de s'opposer à la collecte ou au traitement de ses données personnelles, alors l'atteinte à ses données se réalise, on ne peut plus parler de prévention mais il ne reste lieu que la possibilité de réparer le préjudice encouru. C'est alors la responsabilité des responsables du traitement sera engagée en vertu du droit commun et de la loi 2004.

Section 1 : L'engagement de la responsabilité civile en cas d'atteinte aux données personnelles :

La responsabilité civile vise à réparer le dommage subi par la personne concernée. Le recours aux textes généraux du COC reste possible notamment les art 82 et 83 (parag1). Cette responsabilité sera mise en œuvre selon des conditions (parag2) pour réparer le dommage (parag3).

Parag1 : Le fondement de la responsabilité civile

L'art 82 COC prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme qui, sans autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. »

L'art 83 COC : « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. »

Ces 2 textes constituent la base légale de la responsabilité délictuelle en droit tunisien. En effet, pour que la victime obtienne réparation elle doit prouver qu'elle a subi un préjudice causé par le fait ou la faute d'autrui.

Exp: le responsable du traitement manque à ses obligations, ce qui cause préjudice à la personne concernée, ce dernier peut intenter une action en responsabilité délictuelle pour la réparation du dommage (manquement aux obligations prévues par la loi 2004).

Parag 2 : Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du responsable du traitement :

Pour engager la responsabilité civile, trois conditions doivent être réunies :

1) La faute : le fait générateur :

C'est la violation d'une obligation légale ou professionnelle relative au traitement des données.

Exemple :

- Non déclaration du traitement auprès de l'INPD.
- Manquement du principe de finalité.
- Traitement de données sensibles sans autorisation.

⇒ La faute peut prendre la forme d'un fait positif comme : la collecte déloyale, traitement déloyal, divulgation non autorisée des données.

Soit la forme d'un fait négatif telle que : le défaut d'information lors de la collecte des données personnelles ou le refus de permission d'exercer le droit d'accès et de rectification.

⚠ Il est difficile de prouver une faute pareille.

2) Le préjudice :

La personne concernée supporte un préjudice à la suite de la faute commise par le responsable du traitement.

⇒ Le préjudice peut être moral ou matériel : Perte d'exemple.



Perte financière.

Fraude bancaire.

Atteinte à la réputation/ à la vie privée / discrimination

⇒ L'indemnité allouée doit réparer tout le dommage la victime ne doit ni souffrir du dommage, ni s'enrichir de la réparation.

3) Le lien de causalité entre la faute et le préjudice :

Il faut prouver que le dommage est directement causé par l'atteinte aux données personnelles.

Parag3 : La réparation du dommage :

Toute personne ayant subi un préjudice matériel ou morale du fait d'une violation de ses données personnelles a un droit d'être indemnisée. Ce droit est large et doit permettre de compenser l'intégralité du préjudice.

→ La réparation prend généralement la forme de : dommages et intérêts/
Cessation du traitement illégale et suppression des données.

Section 2 : La responsabilité pénale :

Le dispositif de protection des D.P comporte un volet pénal instaurant une responsabilité pénale à la charge de toute personne ayant violé.

Paragraphe 1 : la loi de 2004 et l'engagement de la responsabilité pénale :

La loi du 27/07/2004 instaure un régime répressif rigoureux pour la protection des D.P avec des peines allant jusqu'à 5 ans et des amendes allant jusqu'à 50 MD (à la suite de traitement illicite) selon les cas :

- le traitement illicite (art 86 - 87) : Tout traitement de D.P réalisé sans le consentement de la personne, sans déclaration ou sans autorisation préalable de l'instance nationale est constitutif d'une infraction punissable d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et des amendes allant de 5 MD à 50 MD selon la gravité de la violation (exp : traitement non autorisé, divulgation de données, utilisation abusive...).
- Transfert à l'étranger : Le transfert de D.P hors de Tunisie sans autorisation préalable de l'INPDP est sévèrement sanctionné.
- Atteinte au consentement (art 88) : L'obtention du consentement par fraude, violence ou menace est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende.
⇒ La tentative de violation est également punissable

Paragraphe 2 : Le décret-loi du 2022-54 et la responsabilité pénale :

La législation tunisienne est complétée par le décret-loi du 2022-54 en matière d'infractions informatiques prévoyant des peines sévères pour le détournement de données personnelles.

Ce décret-loi vise essentiellement à lutter contre les infractions techniques portant atteinte aux systèmes et aux données personnelles ainsi que les infractions liées aux contenus diffusés en ligne.

En effet l'art 24 réprime la diffusion de D.P à des fins de diffamation ou d'atteinte à autrui par des sanctions jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 2004 celle-ci prévoyait des peines nettement plus proportionnées

=> Le passage des sanctions limitées à des peines lourdes privatives de liberté illustre un changement de paradigme : la protection des D.P conçue initialement comme un mécanisme de protection de l'individu contre l'usage abusif de ses informations est désormais mobilisée comme un vecteur d'aggravation pénale visant des faits relevant principalement de l'expression en ligne.

Section 3 : la responsabilité administrative et le rôle de l'INPDP :

L'instance nationale de protection des données personnelles joue un rôle central dans la protection des données.

1) Les pouvoirs de l'INPDP :

Les articles 75 jusqu'à 90 de la loi 2004 illustre ces rôles :

- Contrôler les traitements des données.
- Recevoir les plaintes.
- Ordonner la suspension d'un traitement.
- Saisir les autorités judiciaires.

2) Les mesures administratives :

l'instance peut prendre des mesures obligatoires à l'encontre de toute personne ayant violé les exigences légales de protection des données personnelles dans ce titre elle peut exiger :

- La mise en conformité du traitement.
- La suppression des données.

3) Les personnes responsables :

Toute responsabilité exige une personne responsable, celle qui a commis les violations à la loi c.à.d. l'acteur :

- Le responsable des traitements : c'est la personne où l'organisme qui dispose les moyens du traitement des données qui décide de sa finalité.
- Les sous-traitant : il peut être responsable lorsqu'il ne respecte pas les instructions ou les mesures de sécurité.
- Les employés : peuvent être engagés leur responsabilité en cas de divulgation illégale ou d'utilisation abusive des données.

➔ En droit tunisien l'atteinte aux données personnelles peut entraîner 3 formes de responsabilité. Ce système vise à garantir la

protection de la vie privée et la sécurité des données dans
l'environnement numérique.